

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA
Demandante

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOLICIEDAD
LEGAL DE BIENES GANANCIALES
COMPUESTA ENTRE ELLOS
Demandada

CASO NÚM. TPI: SJ2026CV01399

SALÓN NÚM: 904

SOBRE: Injunction Estatutario al
Amparo del Art. 14.1 Ley 161-2009;
Daños y Perjuicios al Amparo del Art.
1536 del Código Civil De Puerto Rico

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el Municipio Autónomo de San Juan, en adelante el MASJ, por
conducto de su representación legal, la cual suscribe, y muy respetuosamente
EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. BREVE RELACIÓN DE HECHOS PERTINENTES

1. El 23 de febrero de 2026 se presentó la Demanda Jurada [SUMAC 1] que dio inicio al pleito de epígrafe. En la referida entrada se incluyeron múltiples anejos.
2. En la referida Demanda Jurada, los demandantes ZaeV Samuel Bassin Pollon y Younia María Rehana, dueños y residentes de la propiedad ubicada en el Nº 12 Calle Yardley Place, San Juan, Puerto Rico, acumularon al MASJ como parte indispensable en una acción de injunction al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada (“Ley 161”), 23 L.P.R.A. § 9024, solicitando la revocación del Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2023-498537-PCOC-037362 y la paralización y demolición de las obras en la propiedad contigua, ubicada en el Nº 14 Calle Yardley Place, Ocean Park, San Juan, Puerto Rico.
3. Tomando en consideración las alegaciones de la Demanda Jurada [SUMAC 1], así como el permiso de construcción objeto de controversia, procede la desestimación de la causa de acción contra el MASJ. Veamos.

II. INTRODUCCIÓN

La causa de acción de epígrafe, presentada al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada (“Ley 161”), 23 L.P.R.A. § 9024, solicita, entre otros remedios, un injunction permanente para la paralización y demolición de obras en la propiedad ubicada en el Nº 14 Calle Yardley Place, Ocean Park, San Juan, Puerto Rico, así como la revocación del Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2023-498537-PCOC-037362. Sin embargo, la Demanda Jurada [SUMAC 1] adolece de dos defectos jurisdiccionales y sustantivos que impiden que este Tribunal pueda atender la controversia en cuanto al MASJ: (1) la total ausencia de causa de acción contra el MASJ, dado que no fue su Oficina de Permisos la entidad que otorgó el permiso de construcción en controversia, sino una Profesional Autorizada al amparo del régimen que establece la Ley 161-2009; y (2) la pérdida automática de jurisdicción del MASJ sobre cualquier querella administrativa ante su consideración, una vez presentada la presente causa de acción bajo el Art. 14.1 de la Ley 161-2009.

Por todo lo anterior, procede la desestimación de la Demanda Jurada [SUMAC 1] contra el MASJ.

III. HECHOS PERTINENTES

Los demandantes, Zaev Samuel Bassin Pollon y Younia María Rehana, son dueños y residentes de la propiedad ubicada en el Nº 12 Calle Yardley Place, San Juan, Puerto Rico 00911. Los demandados, Pauline Gave Oudin y Nicolas Andre Oudin, son dueños de la propiedad contigua, ubicada en el Nº 14 Calle Yardley Place, Ocean Park, San Juan, Puerto Rico 00911.

El 2 de octubre de 2024, la Oficina de Permisos del MASJ le envió una carta al Sr. Nicolas Andre Oudin, identificada como Querella Núm. 24OP-66692QC-SA, por construcción sin permiso en la propiedad del Nº 14 Calle Yardley Place. En dicha querella se identificaron violaciones a la Ordenanza Núm. 1, Serie 2006-07, Artículo 7.02 del Reglamento de Cierre y Excavación en Área Pública del Municipio de San Juan y a la Ley 161-2009, por realizarse trabajos de construcción mientras el trámite de aprobación del permiso de construcción consolidado estaba en curso. Esta

actuación del MASJ, lejos de imputarle responsabilidad, demuestra que el Municipio cumplió con su rol institucional de fiscalización.

El 25 de octubre de 2025 fue generado el Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2023-498537-PCOC-037362, bajo el cual se autorizó la obra en controversia. El referido permiso fue evaluado y otorgado por la Profesional Autorizada, Ing. Mayra E. Matos Acevedo, credencial 1425060-PRO-04230, en adelante la PA, conforme al régimen de autorización delegada que establece la Ley 161-2009. Así lo reconocen las propias alegaciones de la Demanda Jurada [SUMAC 1] ¹ y así consta en el permiso público disponible en el Single Business Portal. Véase Anejo 5 Demanda Jurada [SUMAC 1]. Según surge del referido permiso el mismo fue expedido el 26 de julio de 2023 y digitalmente suscrito digitalmente por la PA el 25 de octubre de 2024. Véase Anejo 5 Demanda Jurada [SUMAC 1],

El Ing. Sebastián José Oliver Torres, licencia 27799, fue el proyectista e inspector designado del proyecto de construcción. Fue quien preparó, certificó y sometió los planos, el Memorial Explicativo y demás documentos ante la PA para la evaluación y aprobación del permiso.

Una vez presentada la Demanda Jurada [SUMAC 1] ante este Honorable Tribunal al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, el MASJ perdió jurisdicción automáticamente sobre la Querella Núm. 24OP-66692QC-SA y cualquier actuación que lleve a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*, según lo dispone expresamente el propio estatuto invocado por los demandantes.

IV. DERECHO APLICABLE

A. La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil y la Falta de Causa de Acción contra el MASJ

La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil autoriza la desestimación de una demanda cuando el demandante deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. El estándar de revisión exige que los hechos alegados, aun

¹ Véase alegación 8 de la Demanda Jurada [SUMAC 1].

tomándose como ciertos, justifiquen en derecho el otorgamiento del remedio solicitado. *Dorante v. Wrangler of P.R.*, 145 DPR 408 (1998); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 DPR 497 (1994).

Bajo la Ley 161-2009, los Municipios Autónomos ejercen funciones delegadas en materia de permisos. No obstante, el propio estatuto contempla que la figura del Profesional Autorizado (PA) puede emitir determinaciones finales directamente, sin que medie la intervención del municipio. En este caso, el Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2023-498537-PCOC-037362 fue evaluado y aprobado por la PA, no por el MASJ ni por funcionario alguno del MASJ. En consecuencia, el MASJ no puede ser responsable por los méritos de una determinación que no le es imputable.

B. El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009: Partes Indispensables y Pérdida Automática de Jurisdicción

El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 23 L.P.R.A. § 9024, dispone expresamente quiénes son partes indispensables cuando se solicita la revocación de una determinación final:

“En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito **la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final** y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable en el pleito.” (*Énfasis nuestro*) 23 L.P.R.A. § 9024.

El mandato legislativo es claro e inequívoco. El propio estatuto invocado por los demandantes como fundamento de su acción designa como partes indispensables: (1) la entidad o profesional autorizado que emitió la determinación final, y el dueño del proyecto; y (2) el ingeniero o arquitecto certificador de planos cuando el permiso se expide bajo la Ley Núm. 135 de 1967 con información incorrecta o falsa. El MASJ no encuadra en ninguna de estas categorías.

El mismo Artículo 14.1 dispone, además, en lo relativo a la jurisdicción administrativa:

“...la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*”. 23 L.P.R.A. § 9024.

Si el MASJ pierde jurisdicción sobre el asunto una vez presentado el recurso ante este Tribunal, carece de sentido jurídico mantenerlo como parte codemandada para que este Foro le ordene actuar en un asunto sobre el cual ya no tiene autoridad. Mantener al MASJ como parte en estas circunstancias no produce remedio alguno; únicamente genera costos innecesarios y dilación procesal.

C. La Regla 10.2(6) de Procedimiento Civil: Ausencia de Partes Indispensables

La Regla 10.2(6) de Procedimiento Civil autoriza la desestimación cuando la demanda omite acumular una parte indispensable. A su vez, la Regla 16.1 R.P.C. define como parte indispensable a aquella persona en cuya ausencia no puede hacerse justicia completa entre las partes presentes o cuya ausencia puede dejar a alguna de ellas sujeta al riesgo de incurrir en obligaciones inconsistentes.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la omisión de acumular una parte indispensable priva al tribunal de jurisdicción para disponer del pleito en los méritos. Únicamente la presencia de todas las partes indispensables confiere al tribunal la autoridad para emitir un remedio eficaz y completo. *Mun. De San Juan v. Bosque Real S.E.*, 158 DPR 743, 756 (2003).

En el caso de epígrafe, el propio Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 designa expresamente como parte indispensable a la PA que emitió la determinación final cuya revocación se solicita. La Demanda Jurada [SUMAC 1] reconoce que fue la Ing. Mayra E. Matos Acevedo quien, como PA, firmó el Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2023-498537-PCOC-037362. Igualmente, el Ing. Sebastián José Oliver Torres fue el proyectista que certificó los planos y documentos bajo los cuales se otorgó el permiso. Ambos han sido acumulados como partes indispensables. En cambio, el MASJ no figura en el estatuto como parte indispensable y su acumulación es improcedente en derecho.

V. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS

A. La Demanda Jurada [SUMAC 1] no Expone Causa de Acción contra el MASJ

Tomando como ciertos todos los hechos de la Demanda Jurada [SUMAC 1], que es el estándar que aplica bajo la Regla 10.2(5), estos no justifican la concesión de remedio alguno contra el MASJ. Los demandantes alegan que el Ing. Oliver Torres fue el proyectista, que la PA Ing. Matos Acevedo otorgó el permiso como Profesional Autorizada, y que la Oficina de Permisos del MASJ tramitó la Querella Núm. 24OP-66692QC-SA identificando la construcción sin permiso. Ningún hecho alegado imputa al MASJ la responsabilidad directa por el otorgamiento del permiso ni por las obras que se alegan contrarias a derecho.

Si lo que la parte demandante pretende es atacar colateralmente la Querella expedida por la Oficina de Permisos del MASJ mediante la presentación de una causa de acción bajo el Art. 14.1 de la Ley 161 del 2009, ello de su faz es improcedente en derecho. Más aún, una vez presentado este recurso extraordinario ante el Tribunal de Primera Instancia, el MASJ pierde jurisdicción automáticamente sobre la referida querella y/o cualquier trámite administrativo relacionado al permiso de construcción 2023-498537-PCOC-037362 hasta que se adjudique el caso de epígrafe.

En consecuencia, la Demanda Jurada [SUMAC 1] debe desestimarse con perjuicio en cuanto al MASJ, dado que la Demanda Jurada [SUMAC 1] no expone hechos que justifiquen la concesión de un remedio en su contra.

B. El MASJ no es Parte Indispensable bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009

El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 designa expresamente como parte indispensable a la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final cuya revocación se solicita. La propia Demanda Jurada [SUMAC 1] reconoce que fue la PA Ing. Mayra E. Matos Acevedo quien otorgó el Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2023-498537-PCOC-037362, así como que el Ing. Sebastián José Oliver Torres, proyectista que certificó los planos bajo los cuales se expidió el permiso. Ambos han sido acumulados como partes indispensables conforme

lo requiere el estatuto. El MASJ, por el contrario, no emitió la determinación final, no certificó los planos, y no evaluó la solicitud de permiso. Su acumulación como parte indispensable carece de fundamento.

La única actuación identificada del MASJ en relación con este caso, la expedición de la Querella Núm. 24OP-66692QC-SA el 2 de octubre de 2024, demuestra precisamente que el Municipio cumplió con su rol institucional de fiscalización al identificar y reportar la construcción sin permiso. Esta actuación no genera responsabilidad alguna contra el MASJ; por el contrario, es reflejo de que llevó a cabo su deber ministerial de fiscalización.

VI. CONCLUSIÓN

La Demanda Jurada [SUMAC 1] contra el MASJ presenta dos defectos fundamentales que justifican su desestimación: (1) la total ausencia de causa de acción, pues el permiso fue otorgado por una Profesional Autorizada y no por el MASJ, y el propio Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 priva al MASJ de jurisdicción administrativa una vez presentado el recurso de epígrafe; y (2) la ausencia de fundamento estatutario para la acumulación del MASJ como parte indispensable, toda vez que el propio estatuto invocado por los demandantes designa como partes indispensables a la PA que emitió la determinación final y al proyectista, no al municipio.

Por los fundamentos expuestos, procede la desestimación de la Demanda Jurada [SUMAC 1] contra el MASJ.

POR TODO LO CUAL, el Municipio Autónomo de San Juan respetuosamente solicita de este Honorable Tribunal que: (1) desestime la Demanda Jurada contra el MASJ con perjuicio por falta de causa de acción conforme a la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil; (2) desestime la Demanda Jurada contra el MASJ con perjuicio por ausencia de fundamento para su acumulación como parte indispensable conforme a las Reglas 10.2(6) y 16 de Procedimiento Civil.

CERTIFICO que en esta misma fecha, las Partes que cuentan con representación legal en el caso, han quedado notificados de la presente moción a través del SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, el 20 de abril de 2026.

f/JOSÉ MANUEL FULLANA HERNÁNDEZ
RUA 15,997
ABOGADO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
SAN JUAN
PO BOX 366961
San Juan PR 00936
jfullana.pr@gmail.com
Tel: (787) 509-1353